

侵权主要是两种：1：商标权 2：专利权

美国专利具体又分为三种 1：外观专利 (Utility patent) 2：发明专利 (Design patent) 3：植物专利 (Plant patent)

1. 选择专利数据库

根据各个国家的专利不同，有不同查询方法，可以选择不同的数据库查询

2. 各国检索数据库

世界知识产权组织：<http://www.wipo.int/portal/en/>

美国 USPTO：<http://www.uspto.gov/patent>

欧盟 EPO：<http://www.epo.org/>

日本 JPO：<http://www.jpo.go.jp/>

韩国 KIPO：<http://www.kipo.go.kr/kpo/eng/>

中国 SIPO：<http://www.sipo.gov.cn/>

德国 DE：<http://www.dpma.de/>

欧洲内部市场协调局：<https://oami.europa.eu/ohimportal/en/>

澳大利亚 AU：<http://www.ipaustralia.gov.au/>

加拿大 CA：<http://www.ic.gc.ca/eic/site/c.../home>

英国 UK：<https://www.gov.uk/government/...ffice>

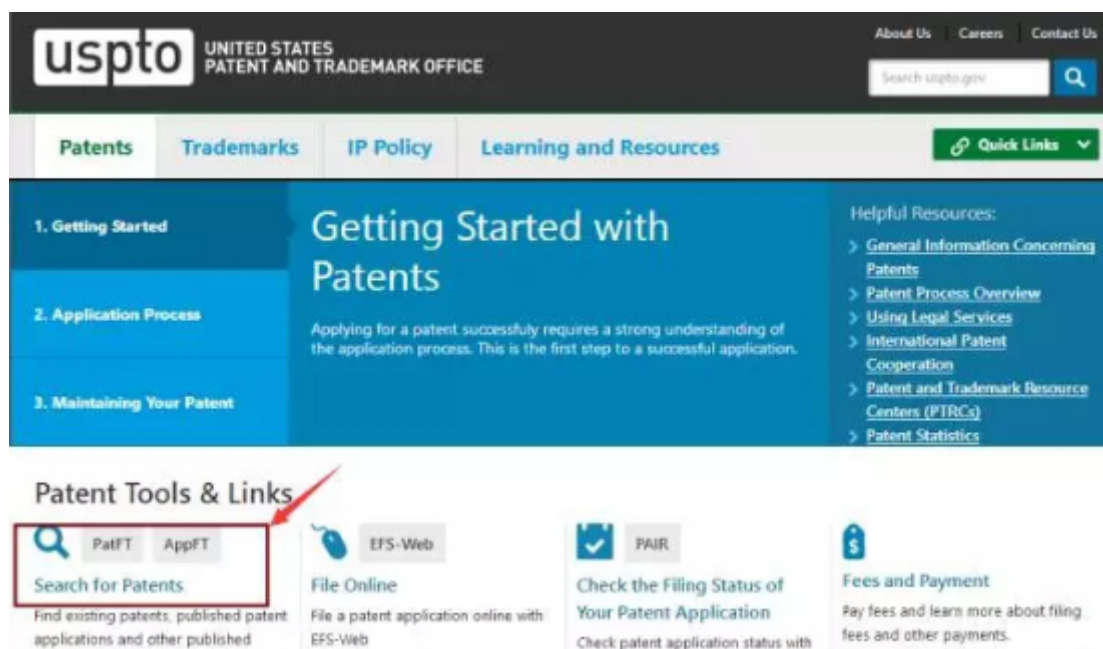
香港 HK：<http://www.ipd.gov.hk/>

新西兰 NZ：<http://www.iponz.govt.nz/cms>

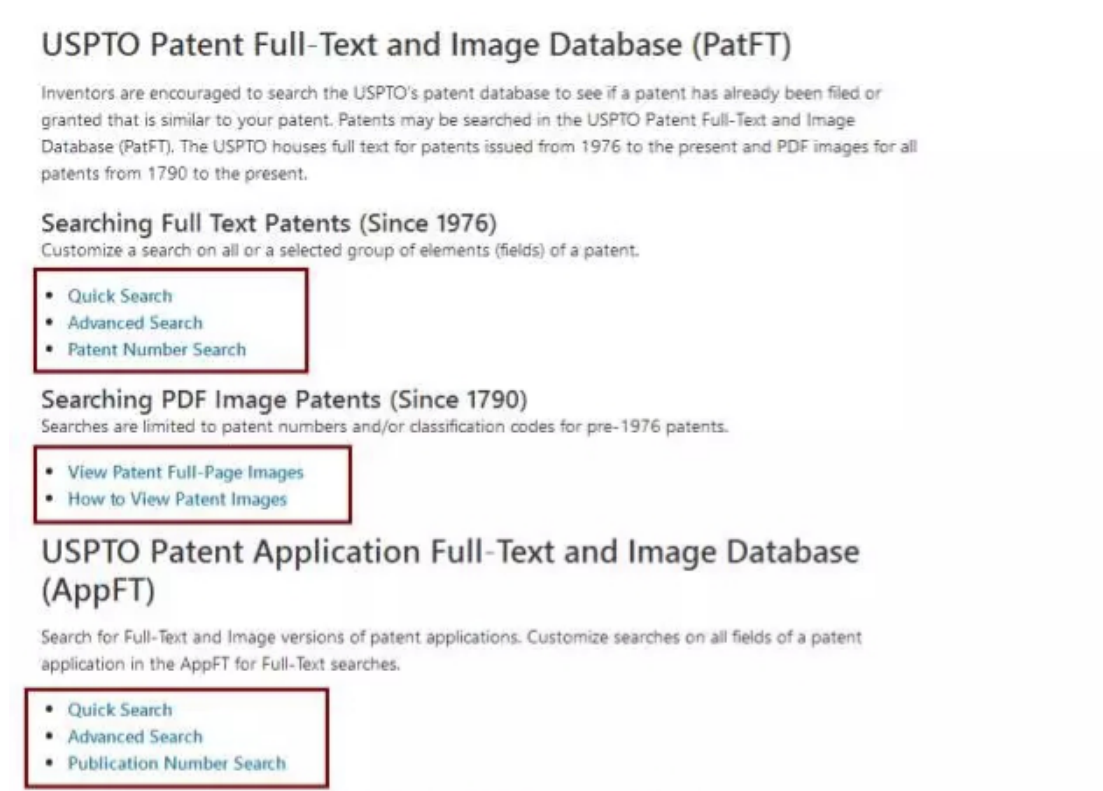
3. 以美国为例，如何查询专利：

美国专利局提供了 1790 年至今的美国专利和 2001 年后早起公开申请案的线上查询，其中 1790-1975 年的专利由于只有图像文件 (TIFF 格式文件)，因此只提供专利号和美国专利分类号的检索。

登录美国 USPTO：<http://www.uspto.gov/>，点击 Patents，在 Patents 页面下，点击 Searchfor Patents，如下图：



然后，在 USPTO Patent Full-Text and Image Database (PatFT) 下会看到如下图所示：



快速检索：使用者可以输入单一或者两个关键词组合（如 and/or/andnot 的组合）来检索，同时可指定关键词所出现的字段（如标题，发明摘要，发明人姓名等）与专利年公告年份。例如要搜寻专利权人为 Microsoft Corporation（微软软件

公司），发明名称为 Search Engine（搜索引擎），用 or 的组合，从 1976 年到现在的专利，则检索条件设定如下：

Searching US Patent Collection...

Results of Search in US Patent Collection db for:
AANM/"Microsoft Corporation" OR IN/"Search Engine": 1909 patents
Hits 1 through 50 out of 1909

Next 50 Hits

Jump To

Refine Search AANM/"Microsoft Corporation" OR IN/"Search Engine"

PAT. NO.

1	D761,324	Display screen with icon
2	D761,323	Display screen with icon
3	D761,322	Display screen with icon
4	D761,319	Display screen with icon
5	D761,318	Display screen with icon
6	D761,317	Display screen with icon
7	D761,305	Display screen with icons
8	D761,303	Display screen with animated graphical user interface

进阶搜索：使用者可以输入多个关键词，并以代号指定关键词出现的字段进行检索；例如要搜索专利名称为 camera（相机），专利权人为 Sony，专利人所在城市为 Tokyo，从 1976 年到现在的专利，则需要输入搜寻条件：TTL/camera and AN/sony and AC/Tokyo，并选择年份 1976 to present，如下图：

USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE

[Home](#) [Quick](#) [Advanced](#) [Pat Num](#) [Help](#)
[Next List](#) [Bottom](#) [View Cart](#)

Searching US Patent Collection...

Results of Search in US Patent Collection db for:
((TTL/camera AND AN/sony) AND AC/Tokyo): 1180 patents.
Hits 1 through 50 out of 1180

Next 50 Hits

Jump To

Refine Search TTL/camera and AN/sony and AC/Tokyo

PAT. NO.

		Title
1	9,392,201	Imaging apparatus and camera
2	9,392,159	Camera and optical apparatus
3	9,386,244	Solid-state imaging device, method of driving same, and camera apparatus having dummy pixel
4	9,386,200	Camera module and electronic device for cooling image sensor
5	9,374,541	Imaging device and camera system including sense circuits to make binary decision
6	9,369,659	Imaging device and camera system with photosensitive conversion element
7	9,363,463	Solid-state imaging device and camera system
8	9,363,463	A/D converter, A/D conversion method, solid-state imaging element and camera system
9	D757,836	Video camera

利用美国专利分类号来检索：美国专利分类号给予各技术各类别不同的分类号码，

系统的将专利依据类别分类，利用分类号检索，可取得完整的专利资料。

通过这种检索的方式有两种：①通过关键词找出一些专利后，再通过这些专利所列举的专利分类号在 Quick Search 内进行一次全面的检索；②利用美国专利局的专利分类号数据库，找出相关技术的分类号，再利用这些分类号检索。专利局还提供利用关键词找出专利分类号的功能，网址为：

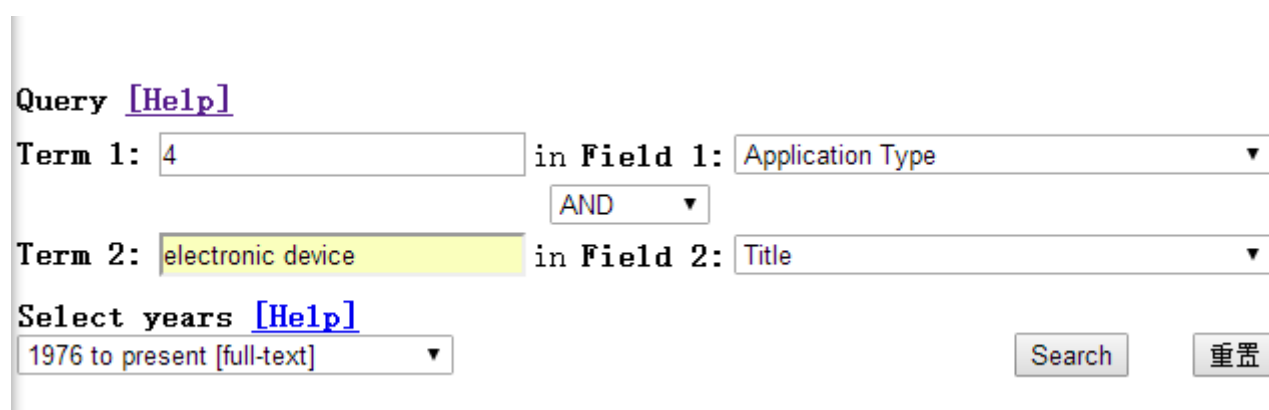
<http://www.uspto.gov/web/patents/classification/>

4. 具体查询专利方法

进入美国专利局网站 <https://www.uspto.gov/patent>;

在打开的网页中，选择 Quick Search（快速检索）或 Advanced Search（高级检索）；

进入页面后，选择 Application Type 为 4（外观设计），然后配合其他信息进行检索。此处以专利名称中包含“electronic device”为例进行说明，如下：
快速检索：



Query [\[Help\]](#)

Term 1: in Field 1: ▼

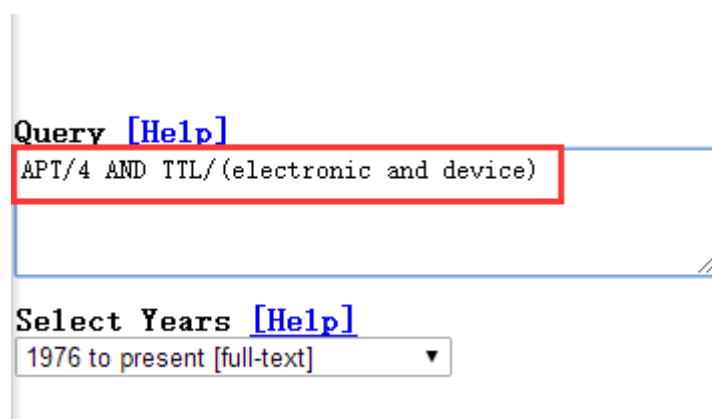
▼

Term 2: in Field 2: ▼

Select years [\[Help\]](#)

▼

高级检索：



Query [\[Help\]](#)

Select Years [\[Help\]](#)

▼

检索语言根据自己想要搜索的精确程度，可以自行更改。

检索结果以快速查询为例：

查询到有 2620 条专利

Searching US Patent Collection...

Results of Search in US Patent Collection db for:
APT/4 AND TTL/"electronic device": 2620 patents.
Hits 1 through 50 out of 2620

Next 50 Hits

Jump To

Refine Search

PAT. NO.	Title
1 D772,971	Stand for electronic device
2 D772,925	Electronic device display screen with graphical user interface
3 D772,909	Electronic device display screen with graphical user interface
4 D772,894	Electronic device display screen with graphical user interface
5 D772,893	Electronic device display screen with graphical user interface
6 D772,886	Electronic device
7 D772,885	Electronic device
8 D772,882	Container for a handheld electronic device
9 D772,881	Case for electronic device
10 D772,877	Component for an electronic device
11 D772,865	Electronic device

随便点一个专利进去查看

然后随便点击一个专利进去查看，可以查看这个专利的具体内容内容：

[USPTO PATENT FULL-TEXT AND IMAGE DATABASE](#)

[Home](#) [Quick](#) [Advanced](#) [Pat Num](#) [Help](#)
[Hit List](#) [Next List](#) [Previous](#) [Next](#) [Bottom](#)
[View Cart](#) [Add to Cart](#)
[Images](#)

(9 of 2620)

United States Patent
Chang, et al. D772,881
November 29, 2016

Case for *electronic device*

Claims

CLAIM The ornamental design for a case for electronic device, as shown and described.

Inventors:	Chang; Tao-Wei (San Diego, CA), Weller; Lucas B. (Fort Collins, CO), Rodriguez; Richard (Fort Collins, CO), Fitzgerald; John P. (Fort Collins, CO)										
Applicant:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name</th> <th>City</th> <th>State</th> <th>Country</th> <th>Type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OTTER PRODUCTS, LLC</td> <td>Fort Collins</td> <td>CO</td> <td>US</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Name	City	State	Country	Type	OTTER PRODUCTS, LLC	Fort Collins	CO	US	
Name	City	State	Country	Type							
OTTER PRODUCTS, LLC	Fort Collins	CO	US								
Assignee:	Otter Products, LLC (Fort Collins, CO)										
Appl. No.:	D/534,415										
Filed:	July 28, 2015										

Current U.S. Class: D14/440
Current International Class: 1402
Field of Search: ;D14/440, 250, 447 ;206/45, 23, 320, 45, 2 ;361/679, 55 ;294/25 ;224/218

可以点击上图的 image，进入查看外观专利图样说明页面，点击左边导航栏的 Full page, 就可以查看所有的了

United States Patent and Trademark Office
Home Site Index Search FAQ Glossary Guides Contacts eBusiness eBiz alerts News Help

Patent #: US000772881 Section: 0 of 8 pages Help

Full Text ? Help
Go to Page: Go

Sections:
☒ Front Page
☐ Drawings
☐ Specifications
☐ Claims
☒ Full Document
☐ Full Pages

US000772881S

(12) **United States Design Patent** (10) Patent No.: **US D772,881 S**
Chang et al. (45) Date of Patent: **Nov. 29, 2016**

(54) **CASE FOR ELECTRONIC DEVICE**
(71) Applicant: **OTTER PRODUCTS, LLC**, Fort Collins, CO (US)
(72) Inventors: **Tao-Wei Chang**, San Diego, CA (US); **Lucas B. Weller**, Fort Collins, CO (US); **Richard Rodriguez**, Fort Collins, CO (US); **John P. Fitzgerald**, Fort Collins, CO (US)
(73) Assignee: **Otter Products, LLC**, Fort Collins, CO (US)
(**) Term: **15 Years**

D602,894 S 10/2009 Lepoutier et al.
7,609,512 B2 10/2009 Richardson et al.
D603,603 S 11/2009 Laine et al.
D606,532 S 12/2009 Jong et al.
D609,463 S 2/2010 Bullen
D615,536 S 5/2010 Richardson et al.
D617,787 S 6/2010 Richardson et al.
D618,230 S 6/2010 Brown et al.
D619,361 S 7/2010 Andre et al.
D623,180 S 9/2010 Diebel
D625,640 S 9/2010 Freeman
D634,304 S 9/2010 Danze et al.
D624,909 S 10/2010 Haskinson
D626,538 S 11/2010 Brown et al.
D628,567 S 12/2010 Du et al.
D630,095 S 5/2011 Richardson et al.
D641,348 S 7/2011 Kim et al.
D643,433 S 8/2011 Hsieh et al.
D647,003 S 11/2011 Hsieh et al.

5. WIPO (<http://www.wipo.int/portal/en/>)

中文名（世界知识产权组织）是关于知识产权服务、政策、合作与信息的全球论坛。是一个自筹资金的联合国机构，到 2014 年 4 月为止，有 187 个成员国。世界知识产权组织是一个致力于促进使用和保护人类智力作品的国际组织。总部设在瑞士日内瓦的世界知识产权组织，是联合国组织系统中的 16 个专门机构之一。

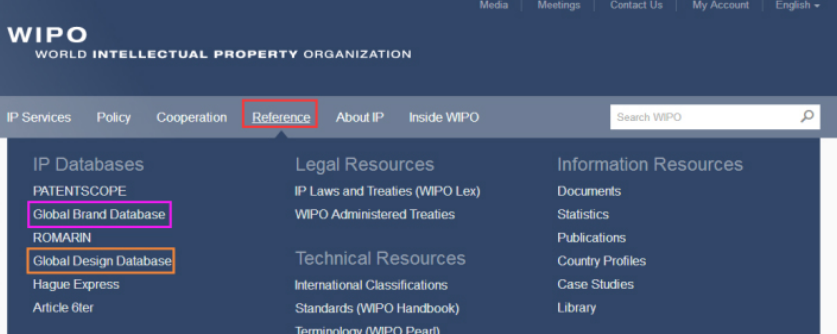
注意：

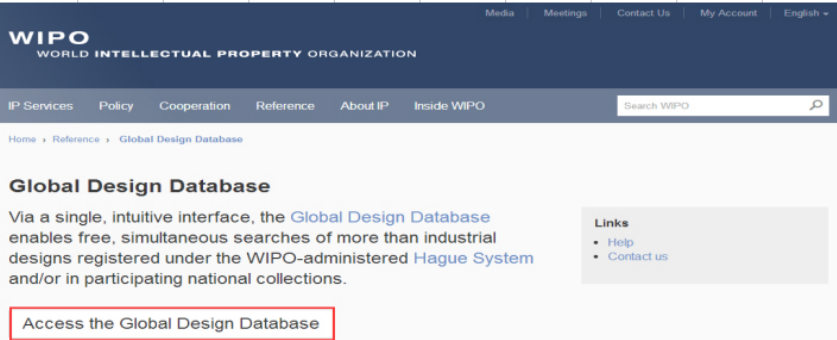
(1)英国脱欧，暂时查询不到英国的专利，也有可能是我个人没了解透彻，大家自行使用；

(2)最上面的介绍里面，每个国家的专利都有，可以自己选择使用。

具体的步骤如下图：

第一步		在搜索栏里输入：www.wipo.int/portal/en/ ← 会出现左侧该网站页面
-----	--	---

第二步		把鼠标移到红色框：Reference 无需点击，会自动下拉，显示下面词组 紫色框：Global Brand Database 指的是--全球品牌数据库 紫色框框里面查询的主要是商标 橙色框：Global Design Database 指的是--全球设计数据库 橙色框框里面查询的主要是专利
-----	---	---

第三步		鼠标点击： 上图中橙色框框里面的：Global Design Database ← 会跳出左侧这个页面 点击红色框框里面的： Access the Global Design Database
-----	--	---

第四步		接上一步骤，会显示： ← 左侧这面网页 选择红色框框：Design 黑色箭头所示位置，输入产品关键词就可以查询该产品是否存在侵权
-----	--	---

第五步

WIPO
WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION

Home Reference Global Design Database

Global Design Database A world-wide collection of industrial designs data; including WIPO Hague re

SEARCH BY Design **Names** Numbers Dates Country

Holder =

Creator =

Representative =

search

CURRENT SEARCH
PRODLV

第二个选项: **Names**

用已知的公司名称
查询该公司拥有哪些专利产品

第五步, Design, Names, Numbers、Dates、Country 这五组选项, 使用实操性最频繁的是 Design 这个选项, 在搜索栏里, 输入产品关键词, 就可查询该类产品是否已有专利(侵权) Names 点击该选项, 输入需要查询的公司名称, 就可查看该公司所有专利产品信息

注意: 有的词可能比较宽泛查询不到, 建议使用相近的词多次查询。

6. 德国商标查询: (网址: <https://www.dpma.de/>)

具体步骤如下图:

Amazon.com: flatback rhines: x Amazon.com: LOVERKITTY 8: x DPMA Deutsches Patent- und Markenamt

https://www.dpma.de

应用 works 羽毛球竞争对手 Kreul 49641 - Sch... Rhode Island Nov... 专利网站 Federn in Box 15g... 竞争对手

Deutsch
Patent- und Markenamt

ENGLISH KONTAKT SITEMAP IMPRESSUM DATENSCHUTZ GEBÄRDENSPRACHE LEICHTE SPRACHE

Das DPMA Patente Gebrauchsmuster Marken **Designs** Recherche Service

Suchbegriff

Designschutz
Recherche
Anmeldung
Prüfung und Eintragung
Nichtigkeitsverfahren
Designschutz im Ausland
Fragen rund um das Design

SCHON GEHECKT?
Tipps für Ihre Anmeldung

STELLENAUSSCHREIBUNG
Patentprüferinnen und Patentprüfer gesucht

ZUR NOVELLIERUNG DES MARKENGESETZES
Was die neuen Regelungen bedeuten

DPMAregister
Publikationen und Register für Patente, Gebrauchsmuster, Marken und Designs

DEPATISnet
Elektronisches Patentedokumentenarchiv

DPMA direktPro und DPMA direktWeb
Schutzrechte elektronisch anmelden

Aktuelles Direkt zu

https://www.dpma.de/designs/recherche/index.html

Design-Recherche

Designschutz
Recherche
Anmeldung
Prüfung und Eintragung
Nichtigkeitsverfahren
Designschutz im Ausland
Fragen rund um das Design

Wozu dient die Recherche?

Bevor Sie ein Design anmelden, sollten Sie sich über den bestehenden Formschutzzustand informieren und nach bereits eingetragenen Designs recherchieren. Die Recherche nach eingetragenen Designs im Internet stützt sich auf die DPMAregister und auf weiteren Plattformen hilft Ihnen festzustellen, ob Ihr Design die Schutzvoraussetzungen "Neuheit" und "Eigenart" erfüllt oder möglicherweise ältere Rechte verletzt. Vor der Eintragung des Designs überprüft das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) nicht, ob diese Schutzvoraussetzungen erfüllt sind und ob bereits identische oder ähnliche Designs eingetragen sind. Eine mögliche Kollision mit älteren Schutzrechten wird erst im Streitfall durch die Zivilgerichte oder während eines Nichtigkeitsverfahrens vor dem DPMA festgestellt.

Auch nach der Eintragung Ihres Designs sollten Sie regelmäßig Recherchen durchführen und den Markt beobachten, um Ihr Schutzrecht verteidigen zu können.

Die richtige Strategie für Ihre Recherche finden

Alle industriellen oder handwerklichen Gegenstände, die im geschäftlichen Verkehr verwendet werden oder die zum Beispiel auf einer

DPMAREgister - Amtliche Publikations- und Registerdatenbank

Gebrauchsmuster **Marken** **Sequenzprotokolle**

Patente Rechts- und Verfahrensstand DPMAREgister Topografien

Online-Akteneinsicht DPMAREgister

Schutzzertifikate **Designs** **Geografische Herkunftsangaben** **Publikationsdaten**

Mit DPMAREgister stellen wir Ihnen die gesetzlichen Veröffentlichungen zu Patenten, Gebrauchsmustern, Marken und Designs sowie die Registerdaten bereit. Unser Angebot umfasst die Recherche nach den Rechts- und Verfahrensständen sowie den Publikationsdaten.

Direkt zur Einsteigerrecherche

- Patente, Gebrauchsmuster, Topografien und Ergänzende Schutzzertifikate
- Marken und Designs**
- Geografische Herkunftsangaben

Zusätzlich können Sie über DPMakurier eine E-Mail-Benachrichtigung zu neuen Register- und Publikationsereignissen einrichten.

Aktuelles

Ansprechpartner

Datenbanken und Recherchetechniken

- E-Mail: datenbanken@dpma.de
- Telefon: (089) 2195 3435

Auskunftstelle bei Anfragen zu den Schutzrechten

- E-Mail: info@dpma.de
- Telefon: (089) 2195 1000
- Webseiten Deutsches Patent- und Markenamt: www.dpma.de

Tipps zur Recherche

Eine Anleitung zur Recherche nach Marken und Designs

- im Flyer zur "Markenrecherche im Internet"
- im Flyer zur "Designrecherche im Internet"

Newsletter

Der Newsletter für die Nutzer der Informationsdienste DPMAREgister.

Irreführende Zahlungsaufforderungen

Einsteigerrecherche

Für weitere Informationen nutzen Sie die [Hilfe](#) zur Einsteigerrecherche.

Informationen zu Klassifikationen finden Sie unter: [international harmonisierte Klassifikation für Waren und Dienstleistungsbegriffe](#), [Wiener-Bildklassifikation \(PDF\)](#)

Recherche formulieren 输入你想查询的商标

Datenbestand: ☒ nationale Marken ☒ Unionsmarken ☒ internationale Marken ?

Marke: ? z.B. DPMAREgister

Registernummer/Aktenzeichen: ? z.B. 30705082

Beginn Widerspruchsfrist: ? z.B. 17.05.2013

Markenform: ? z.B. Wort-/Bildmarke

Anmelder/Inhaber: ? z.B. Bundesrepublik Deutschland

Klasse(n) Nizza: oder oder ? z.B. 9

Bildklasse(n) (Wien): ? z.B. 26.13.01

Waren/Dienstleistungen: ? z.B. Software

Trefferlistenkonfiguration ausblenden

☒ Datenbestand ☒ Aktenzeichen ☐ Bestandsart

☒ Markendarstellung ☐ Markenform ☐ Klasse(n) Nizza

☒ Aktenzustand ☐ Anmeldetag ☐ Eintragungstag

☐ Beginn Widerspruchsfrist ☐ Anmelder/Inhaber ☐ Vertreter

Trefferlisten sortierung nach

Treffer/Seite Maximale Trefferzahl

Recherche starten 点击这个按钮, 开始查询

← → ↻ <https://register.dpma.de/DPMAREgister/marke/trefferliste>

应用 works 羽毛竞争对手 Kreul 49641 - Schm Rhode Island Novel 专利网站 Federn in Box 15gr 竞争对手

DPMAREgister

Patente und Gebrauchsmuster Marken Designs Geografische Herkunftsangaben Service DPMakurier

Einsteiger Experte Monitoring Markenblatt PIZ-Unterstützung

Sie sind hier: > DPMAREgister-Startseite > Marken > Einsteigerrecherche > Trefferliste

Suchergebnis

Suchanfrage: (marke="ERGEOB") and (DB=DE or DB=EM or DB=IR)

Trefferliste: 2 Treffer Trefferliste herunterladen (CSV, XLS) 点击这个按钮，可以继续返回查询其他商标

[Zurück zur Einsteigerrecherche](#)

[Trefferlistenkonfiguration einblenden](#)

Nr.	☐ Auswahl	Datenbestand	Aktenzeichen/Registernummer	Markendarstellung	Aktenzustand
1	☐	EM	013868311	ERGEOB	Marke eingetragen
2	☐	EM	015223753	ERGEOB	Marke eingetragen

所查询的结果，可以点击商标号查询具体情况；

[Auswahl anzeigen](#)

注意：所有步骤如上图。可以不看上面步骤直接输入网址
<https://register.dpma.de/DPMAREgister/marke/einsteiger>，一步到位。